

1502881-42.2021.8.26.0032
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Roberto Soares Leite
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LIDUINO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

LIDUINO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2021, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ARAÇATUBA
1ª Vara Criminal

1502881-42.2021.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502881-42.2021.8.26.0032
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LIDUINO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

VISTOS.

LIDUINO FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2021, por volta das 22h40min, na Rodovia Marechal Rondon, km 527, neste Município, transportava, para fins de tráfico, 40.476,45 gramas de CLOBENZOREX (distribuídos em 147.750 comprimidos), substâncias entorpecentes conhecida por rebite, droga capaz de causar dependência, conforme laudos de exame químico-toxicológico (fls. 19/22 e 26/29).
Consta dos autos que, na data dos fatos, LIDUINO transportava, na Rodovia Marechal Rondon, 147.750 comprimidos de rebite, no veículo GM/Montana, placa EAG-3655 de Salto/SP.

A denúncia veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante Portaria (fls. 02).

Oferecida a denúncia (fls. 49/51), o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 70/81).

A denúncia foi recebida (fls. 96/99).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 145). Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 144).

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 141/143).

Por meio de memoriais de alegações finais, a Defesa postulou a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Na hipótese de condenação, requereu a desclassificação para o artigo 28 de Lei 11.343/06, incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como a atenuante da confissão. Pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, regime inicial aberto, com substituição da carcerária por penas restritivas de direitos (fls. 152/174).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudos periciais de fls. 19/22 e 26/29.

A autoria também é certa e ficou provada pela prova oral colhida.

Interrogado em Juízo, o réu Liduino Ferreira da Rocha Júnior negou a prática do crime de tráfico de drogas. Disse que foi contratado por uma pessoa de nome "Raimundo", que o conheceu através de pessoas próximas, para o transporte de produtos. Disse que receberia R\$ 1.000,00 (mil reais) para a realização do trabalho de transporte. Narrou que "Raimundo" lhe disse que os produtos a serem transportados eram algumas peças de moto e ração para peixe e cavalo. Disse que "Raimundo" deixou o veículo GM Montana na rua de sua casa, na cidade de Salto/SP, para que o interrogando fizesse o transporte das mercadorias, sendo que deveria pegar as mercadorias em um posto de nome "Texas", no perímetro urbano de Araçatuba/SP, e leva-las até Salto/SP. Conta que foi até o referido posto. Chegando lá, recebeu as mercadorias de um caminhoneiro que desconhece. Disse que passou a suspeitar das mercadorias, porém, decidiu transportá-las mesmo assim. Depois disso, dirigia pela rodovia sentido São Paulo/SP, quando foi parado pelos policiais. Indagado sobre o que transportava, o réu informou que eram peças de moto e ração para peixe e cavalo. Disse que não possui nenhum dado mais específico para identificar "Raimundo". Reponde a outro processo em São Paulo, capital, por crime de tráfico de drogas, pois, foi denunciado em outro processo também por transportar carga semelhante.

Em Juízo, o policial militar Alder Pereira dos Santos informou que estava realizando operação denominada "Toque de Restrição", momento em que foi dado sinal de parada, sendo que o motorista não parou ao primeiro sinal, e foi novamente emitido sinal de parada e, desta segunda vez, o motorista parou o veículo e foi identificado como LIDUINO FERREIRA. A documentação pessoal e do veículo estavam regulares. O motorista foi questionado sobre o que estava sendo transportado na carroceria do veículo. LIDUINO respondeu que seriam peças automotivas. Informou que ao checar a carga, verificou havia comprimidos. Ao ser questionado, o réu passou a apresentar nervosismo e disse que se tratava de comprimidos para peixes e cavalos, mudando a versão inicialmente apresentada. Ao verificar mais detalhadamente, foi constatado que o material transportado se tratava provavelmente de anfetaminas inibidoras de sono (nobésio), conhecido popularmente por "rebite". Perguntado sobre a origem do material, o réu disse que teria sido contratado para buscar a carga no posto de combustível "Texas" e levar de volta para a cidade de Salto/SP, mas não indicou a quem entregaria a carga. Também foi questionado se tinha conhecimento sobre a ilicitude do material, respondendo que SIM, e disse que receberia uma quantia para fazer o transporte do material. Havia lona marítima cobrindo a mercadoria.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gilmar da Rocha Alves, que

confirmou os fatos narrados pelo seu colega de farda. Em complementação, afirmou que foi feita a apreensão de um celular na posse do réu. Disse que alguns pacotes com os comprimidos estavam lacrados e outros apenas fechados. Disse que também havia um invólucro com comprimidos na cabine do motorista.

A testemunha Alexandro Sabia Pereira dos Santos disse que é amigo do acusado, que o conhece há 12 anos. Informou que trabalha com o réu, que o réu é vendedor. Disse que ficou surpreso com os fatos, pois o réu sempre estava em sua companhia e é uma boa pessoa.

A testemunha Talita Rita Pezolim informou ser amiga do acusado há quatro anos. Disse que o acusado é autônomo e está trabalhando. Ficou surpresa com os fatos. Acredita que o réu está arrependido. Disse que o réu é uma boa pessoa.

Desse modo, verifica-se que a prova colhida nos autos demonstra que o réu cometeu o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Isto porque, o réu transportava grande quantidade de droga ilícita. O acusado sabia que estava transportando substância ilegal. Até porque, conforme narraram as testemunhas de acusação, o réu ficou muito nervoso com a abordagem e forneceu duas versões conflitantes sobre o que estava transportando (primeiro disse que era peça de veículo, depois disse que era remédio para peixe). Portanto, o réu tinha ciência de que transportava substância ilegal.

A situação configurou o crime de tráfico de drogas, já que os comprimidos em questão são considerados substâncias entorpecentes.

Nesse ponto, cabe transcrever trecho do laudo pericial (fls.29):

"As amostras (itens 01 a 04) foram submetidas à análise química por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos, a qual forneceu resultados POSITIVOS PARA CLOBENZOREX E CAFEÍNA.

CLOBENZOREX é um fármaco incluído na lista A3 de substâncias psicotrópicas (sujeito a Notificação de receita "A") da Portaria SVS/MS nº344/98".

Convém, ainda, citar ementas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de Drogas – Transporte de considerável quantidade de comprimidos de CLOBENZOREX – Substância elencada como psicotrópico – Traficância bem demonstrada – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo – Figura privilegiada reconhecida com acerto – Redução da pena na fração de 1/5 bem fundamentada, diante da quantidade de comprimidos apreendidos – Regime aberto e restritiva de direitos suficientes – Recurso improvido". (TJSP; Apelação Criminal 0000293-

22.2018.8.26.0589; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

"Tráfico de entorpecentes – Alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos – Apreensão de comprimidos de "Clobenzorex", substância inibidora de sono, comumente usada por caminhoneiros – Quantidade da apreensão incompatível com o uso próprio que, aliás, não foi demonstrado de outra forma nos autos – Local da abordagem frequentado por caminhoneiros – Conjunto probatório suficiente para evidenciar o tráfico na conduta – Pedido indeferido". (TJSP; Revisão Criminal 2285568-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: 1º Grupo de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2021; Data de Registro: 08/05/2021).

Resta dosar a pena.

Na primeira fase, considerando que o réu é primário, fixo a pena-base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa. Anoto que a grande quantidade de droga é circunstância que será considerada na terceira fase de dosimetria.

Na segunda fase, observo que não incidem agravantes nem atenuantes genéricas.

Na terceira fase, tendo em vista que o réu é primário, aplica-se a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. Em razão da quantidade de droga apreendida, o índice de redução será de 1/2, totalizando a pena em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa.

Pela primariedade do réu e quantidade da pena, fixo regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", CP).

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu LIDUINO FERREIRA

DA ROCHA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa (no valor unitário mínimo), por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Acolho o pedido do Ministério Público e decreto o perdimento do veículo apreendido, pois estava sendo utilizado para o tráfico de drogas. Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araçatuba, 12 de agosto de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA